

0086577-06.2015.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: KLEBER LELES DE SOUZA

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Josivan da Silva e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). KLEBER LELES DE SOUZA

Vistos,

JOSIVAN DA SILVA, qualificado à fl. 52, e RAFAEL DA SILVA LIMA, qualificado à fl. 35, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 157, § 2.º, incisos I e II, do Código Penal (com ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

1ª Vara Criminal

Av. 7 de Setembro, 399, Diadema - SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0086577-06.2015.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0086577-06.2015.8.26.0050 2016/000058

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Josivan da Silva e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). KLEBER LELES DE SOUZA

Vistos,

JOSIVAN DA SILVA, qualificado à fl. 52, e RAFAEL DA SILVA LIMA, qualificado à fl. 35, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 157, § 2.º, incisos I e II, do Código Penal (com redação anterior à Lei n.º 13.654/18), porque, no dia 20 de agosto de 2015, por volta das 07h44, na Avenida Rotary, altura no nº 395, Serraria, nesta cidade e Comarca de Diadema, agindo em concurso e com unidade de desígnios, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o veículo marca Toyota Hilux, cor preta, placas DMD-1990, pertencentes à vítima Cicero Ferreira da Silva.

A denúncia foi recebida em 20 de outubro de 2016 (fls. 120/121).

O réu RAFAEL foi citado à fl. 163 e, às fls. 144/145, respondeu à acusação. Quanto ao corréu JOSIVAN, esgotadas as possibilidades de citação pessoal e de contato telefônico, houve inicialmente a sua citação por edital (fl. 214) e, na audiência de fls. 215/216, determinou-se a suspensão do feito em relação a ele, nos termos do artigo 366 do CPP, postergando-se a análise da (des)necessidade de desmembramento do feito. No mesmo ato, manteve-se o recebimento da denúncia em relação ao corréu RAFAEL.

Posteriormente, soube-se o paradeiro de JOSIVAN, tendo sido ele pessoalmente citado à fl. 398, revogando-se a suspensão do feito em relação à sua pessoa no dia 06/08/2020 (fl. 403). A resposta à acusação de JOSIVAN está às fls. 411/412, tendo sido mantido o recebimento da denúncia também em relação a ele às fls. 413/414.

Designou-se audiência de instrução, debates e julgamento. Em uma primeira audiência, foi ouvida uma testemunha (policial civil que participou das investigações). Houve desistências em relação à oitiva do outro policial e da vítima (não localizada).

Na data de hoje foi realizado o interrogatório dos acusados.

Ao final, manifestaram-se o Ministério Público e as respectivas defesas, em alegações orais, todos pugnando pela absolvição por ausência de provas.

É o relatório. Fundamento e decido.

Presentes os pressupostos processuais. Ausentes nulidades a sanar ou preliminares a analisar, passo ao mérito.

A ação penal é IMPROCEDENTE. O conjunto probatório constante dos autos não autoriza a prolação de sentença condenatória.

A materialidade delitiva restou sobejamente comprovada pelo teor do boletim de ocorrência (fls. 07/08), auto de exibição e apreensão (fl. 18), auto de entrega (fl. 19) e pela prova oral.

Não obstante, há dúvida intransponível em relação à autoria.

É certo que de acordo com o art. 155, do Código de Processo Penal, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. No caso dos autos, estes elementos informativos da investigação não foram corroborados pela prova produzida em contraditório.

Com efeito, em sede policial a vítima relatou os fatos, indicando a subtração de seu veículo por dois indivíduos, com emprego de arma de fogo. Ainda em sede policial, a vítima teria reconhecido JOSIVAN por fotos, reconhecendo também RAFAEL, este com "50%" de certeza.

Ocorre que o depoimento da vítima não foi corroborado em Juízo, uma vez que a vítima não foi localizada, tendo havido desistência de sua oitiva.

Não há testemunhas presenciais do roubo. O policial ouvido em juízo (Márcio Bustamante) apenas participou das diligências posteriores, e pouco se recordava de detalhes relacionados ao caso. Houve desistência em relação ao outro policial (Marcos da Cruz Oliveira).

Os réus negaram a prática do delito. Pondero que Rafael negou, inclusive, que tenha conduzido o veículo ao mencionado estacionamento. Não foram ouvidas outras testemunhas, que pudessem confirmar que Rafael estivesse na posse do automóvel roubado.

Neste contexto, embora os elementos indiciários apontassem para a autoria delitiva em desfavor dos réus, tais elementos não se converteram em prova sob o crivo do contraditório.

Desta forma, aplicável o princípio do in dubio pro reo.

Dispositivo:

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e, em consequência, ABSOLVO os réus JOSIVAN DA SILVA e RAFAEL DA SILVA LIMA, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Publicada em audiência, saem os presentes devidamente intimados.

Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos.

Diadema, 20 de junho de 2020.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA